

事案

Y社は、従業員であったXを、労働基準法20条所定の解雇予告手当を支払わず、また予告期間も置くことなく一方的に解雇の通知をした。

これに対して、Xは、このような即時解雇は無効であると主張し訴えた。

また、この訴えの提起の後、Y社は、Xに解雇予告手当相当額の金銭を支払ったが、Xは、当該手当はその支払義務違反があったときに当然に支払義務が生じるものであると主張して、附加金を請求した。



争点・結論

争点① 解雇予告の手続をせずに行われた解雇は有効か。

結論① 即時解雇に固執しない限り有効である。

POINT

即時解雇としては効力が生じないものの、当該解雇の意思表示のあった日から30日が経過するか、または通知の後に所定の解雇予告手当を支払ったときは、そのいずれかのときから解雇の効力が生じる。

争点② 使用者から解雇予告手当の支払いを受けた後に、労働者は附加金の請求ができるか。

結論② できない。

POINT

附加金支払義務は、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきである。使用者に労働基準法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後ににおいては、附加金請求の申立をすることができない。

判旨

使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に

同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであって、本件解雇の通知は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。

〔……中略……〕

労働基準法114条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。

解説

労働基準法20条では、突然の解雇によって労働者が生活上の脅威にさらされるのを防ぐために、使用者の強行法的予告義務を定めています。労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

関連条文

（解雇の予告）労働基準法第20条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。

（付加金の支払）労働基準法第114条

裁判所は、解雇予告手当（第20条）、休業手当（第26条）もしくは割増賃金（第37条）の規定に違反した使用者または年次有給休暇中の賃金（第39条9項）の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年（当分の間は3年）以内にしなければならない。

確認問題

- Q 使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。（H21-2D）

A

× 即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過するか、または通知の後に予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。